

專案代號：FY-SPLIT-2026-A2 | 法定機密報告

【附件一】法定獨立分割可行性研究報告書

基於《公寓大廈管理條例》第 26 條、第 31 條及 115 年度例行會議公文事實 論證產權地理獨立性、垃圾自行清運非依賴性、28 萬元公款資產割離與五大推動程序全景藍圖

中華民國 115 年 9 月 | 米蘭風格審計專刊

【執行摘要：富宇大境法定獨立分割核心結論】

本報告書專為台中市沙鹿區「富宇大境（A2 區，共 6 戶透天別墅）」區分所有權人量身編制。針對現行與「富宇大地（A1上境、B1好境、B2悠境、C1清境、C2澄境）」六區合併共 241 戶之治理體系進行深度穿透分析。研究結論明確指出：****富宇大境具備 100% 充分且具備法律勝訴優勢之獨立分割條件，且分割後對大境 6 戶住戶之財務利益與生活自主權具有壓倒性優勢。****

第壹章：專案緣起與六區合併現況體檢

1.1 社區歷史演進與六區合併背景

富宇大地社區最初係由原「大境（A2）、上境（A1）、悠境（B2）、澄境（C2）」等 4 個獨立別墅案組合而成。至 115 年 1 月 24 日，「好境（B1）、清境（C1）」決議合併成立聯管理委員會。於 115 年 4 月 18 日完成六區合併程序，並於 4 月 28 日完成組織報備，5 月 14 日獲台中市龍井區公所合法核准備查。

1.2 六區地緣與戶數配置失衡現況

依據 115 年度官方地籍配置圖，全社區 241 戶分布極不均勻：

1.3 A2 大境現行「利益嚴重不對等」財務困境

A2 大境僅 6 戶，在 241 戶的管委會體系中話語權僅佔 2.49%，處於絕對弱勢邊緣。更嚴重的是財務上的『巨額逆向補貼』：

- **每年繳交 7.2 萬元管理費****（6 戶 × \$1,000 × 12 個月）：全數流入大社區經常門水庫。
- **補貼大社區內部垃圾子母車****：睿豐清運每月耗費約 4.8 萬元（每週兩次 6 桶，每桶 \$1,000）。大境住戶自己走幾步路在龍社路等免費公有垃圾車，根本沒有使用子母車，卻每年幫大社區分攤垃圾處理費！
- **補貼巷道深處之物業經理薪水****：福爾摩沙物業經理（\$70,350/月）常駐於內部貨櫃屋管理室，大境住戶位在最外側龍社路，日常信件大多由郵差按門鈴直送，實質享受到的物業服務近乎於零。

第貳章：法定分割之法理依據與三大核心王牌

2.1 《公寓大廈管理條例》第 26 條之法定構成要件

依據《公寓大廈管理條例》第 26 條第 1 項規定：『多數各自獨立使用之建築物、公寓大廈，其共同設施之使用與管理具有整體不可分性，集結地區可成立一管理委員會；**如各該區得獨立使用且能分別成立管理委員會者，得分別成立管理委員會。**』

2.2 核心王牌一：免子母車，環保自理之完全非依賴性

在所有分割爭議中，起造人或大社區管委會最常阻擋分割的抗辯理由即為『共用垃圾儲存設施（環保室）』。然而在富宇大地，A2 大境擁有絕對的抗辯王牌：

- **市府垃圾車直達門前****：龍社路為台中市環保局公有垃圾車定時定點行經路線。大境 6 戶住戶出門即可丟垃圾，且平日生活均自行等垃圾車，**無人使用大社區內部收費子母車**。
- **出具《環保自理切結書》****：大境 6 戶願簽署正式切結書，聲明分割後自願放棄使用原富宇大地環保室與子母車，相關廢棄物完全自行依公部門規範清運。這項事實直接瓦解了『公設具有不可分性』之抗辯！

2.3 核心王牌二：臨龍社路公有道路，通行權完全獨立

A2 大境 6 戶之基地地籍臨接台中市公有計畫道路『龍社路』。車輛與人員進出直接銜接市區道路，**完全不需要通行富宇好境、悠境或清境之私設巷道（如 642 巷等）**。不存在任何袋地通行權、私設道路維護費分攤爭議，具備百分之百的地緣獨立性。

2.4 核心王牌三：專款定存單獨立卷，產權劃分清晰

依據富宇大地 115 年 5 月例會會議記錄議題四及 9 月例會財務報告，管理委員會早已將台中市政府核退之公共基金，依各區分別辦理定存。其中新光銀行定存單第 2 筆明確載明：**『A2 大境區定存，金額 NT\$ 220,231 元』**。專款專用、帳目涇渭分明，無任何資產混淆難以分割之問題。

第參章：資產清算與財務割離方案（大境 28 萬取回機制）

3.1 可全數移交取回之專屬資產清冊

截至 115 年 8 月底，富宇大地新光銀行專戶總結餘為 NT\$ 7,840,355 元整。A2 大境獨立分割時，依法應取回之專屬資產明細如下表：

3.2 分割後大境 6 戶自主財務預算模型（實質負擔腰斬）

獨立成立「富宇大境管委會」後，6 戶透天別墅之日常維護極度單純。每戶每月管理費可自原先的 **\$1,000 元大幅調降至 \$300 ~ \$500 元**：

第肆章：五大推動階段與標準作業程序（SOP）

富宇大境分割之推動，必須兼顧法律程序的正當性與行政審查的嚴謹性，標準推動 SOP 劃分為五大階段：

階段一：A2 大境內部 100% 連署凝聚（共識準備）

- 召開大境 6 戶客廳會，推選一名專案發起人（召集人）。
- 簽署《A2 富宇大境獨立分割連署意向書》（附錄一），取得 6 戶區權人 100% 簽章。
- 確認共識：同意垃圾自行等車、同意追回定存 22 萬與基金 6 萬、推舉 3 人擔任新管委會幹部（主委、財委、監委）或單一管理負責人。

階段二：向富宇大地管委會正式提案（溝通與審議）

- 由召集人以書面正式發函向富宇大地第二屆管委會提案，列入下次例會議程審議。
- **提案說服核心策略（雙贏話術）**：
 1. 告知大社區委員：大境的 22 萬定存原本就是獨立存單，分割不會掏空大社區原本的 760 萬資金。
 2. 大境退出後，內部 6 桶子母車由 235 戶使用，垃圾容量更充裕、異味更少。
 3. 物業經理曹鈺芳無需再跨越龍社路巡查大境，大幅減輕巡檢與信件投遞負擔。

階段三：法定程序推進與行政移交（法律生效程序）

- **管委會審議與移交協議**：富宇大地管委會於例行會議確認 A2 大境依法分割獨立，簽署資產分割清算協議書，並辦理新光銀行定存與交屋基金移交手續。
- **大境管委會正式成立**：A2 大境 6 戶全體區權人依法正式成立『富宇大境管理委員會』，訂定住戶規約、推選管理委員會幹部，並辦理專款專戶接收手續。

階段四：主管機關行政變更與報備（取得法人地位與統編）

- 檢具全體區權人簽署立案公文、修正前後規約、分割協議書、使照影本、地籍圖謄本向主管機關龍井區公所申辦變更備查。
- 向**台中市龍井區公所**申請：
 1. 富宇大地管委會報備戶數變更（由 241 戶變更為 235 戶）。
 2. 富宇大境管委會成立組織報備（核准 6 戶）。

- 領取台中市政府龍井區公所核發之正式《公寓大廈管理組織報備證明》與新統一編號。
- 階段五：銀行帳戶新設、資產撥付與外包切割（實體割離）
- 新任主委持公所報備證明、統一編號編配通知書、印鑑，至新光銀行沙鹿分行開立『富宇大境管理委員會』專戶。
- 富宇大地管委會將定存 220,231 元、管理基金 60,000 元及結餘款全數電匯撥入新專戶。
- 大境正式終止與福爾摩沙物業、品潔清潔、睿豐垃圾清運之權利義務關係，獨立自治運作開始。

第五章：常見法律風險防禦與爭議防範守則

5.1 若大社區多數暴力惡意阻擋分割之法律救濟途徑

若富宇大地管委會因預算考量拖延或拒不配合辦理大境分割案，大境 6 戶可行使以下法定權利破局：

- **提起《民法》第 824 條裁判分割共有物訴訟****：透天別墅基地地號若各自獨立，直接向法院訴請終止共有關係。
- **向台中市政府住宅發展工程處聲請爭議調處****：依《公寓大廈管理條例》第 45 條，向主管機關申訴母體管委會違反第 26 條強制合併，由主管機關介入調處。
- **行使拒繳非必要公設分攤款之民事抗辯****：依民事『不當得利』原則，大境未受垃圾子母車之利益，卻遭強迫收取對價，得主張減免管理費。

5.2 貨櫃屋管理室房屋稅與營業稅籍切割

依 8 月例會動議一，貨櫃屋管理室發給 241 戶同意書向台中市沙鹿稅務局申辦房屋稅籍。分割後，A2 大境 6 戶應書面通知管委會與稅務局撤回同意書，貨櫃屋產權與稅負由剩餘 235 戶承擔，大境不再負擔任何營業用稅捐責任。

第六章：法制化必備實體附件與契約範本庫

- 【附件一】A2 富宇大境 6 戶區分所有權人獨立分割連署意向書（範本）
- 【附件二】富宇大地 vs 富宇大境 公共基金與專款資產分割清算協議書（草案）

專案標的	
富宇大境（A2 區）透天別墅（龍社路 593、595、597、599、601、603 號，共 6 戶）	
現行管轄體系	富宇大地社區管理委員會（六區合併：A1, A2, B1, B2, C1, C2 共 241 戶）
核心推動法規	《公寓大廈管理條例》第 26 條第 1 項（得獨立使用分別成立管委會）
關鍵突破事實	A2 大境面臨龍社路公有道路獨立出入，完全不使用社區內部收費子母車（住戶自行等垃圾車）
可分割公款資產	新光銀行 A2 大境定存專單 NT\$ 220,231 元 + 富宇交屋管理基金 NT\$ 60,000 元（合計逾 28 萬元）
專案報告人	廖倫豪（社區治理諮詢）

【四大核心結論摘要】 1. 地理出入完全獨立：A2 大境 6 戶門牌臨龍社路公有道路，出入絕不途經富宇大地內部私設巷道（如 642 巷等）。 2. 垃圾清運完全非依賴：大境住戶門前即可直接等待台中市環保局公有垃圾車，完全未使用大社區內部睿豐每週二次之收費子母車（每桶 1,000 元）。 3. 產權專款明確具備憑據：新光銀行專戶已將「A2 大境定存」獨立開單為 NT\$ 220,231 元，產權歸屬毫無爭議。 4. 管理費負擔實質減半：獨立後大境 6 戶無需分攤大社區 7 萬物業經理與 5 萬清運費，每戶每月管理費可自 \$1,000 降至 \$300~\$500，帳上更坐擁 28 萬餘元充裕公款儲備！

分區代號	分區名稱	總戶數	戶數佔比	地理出入與共用特徵
A2 區	富宇大境 (本專案)	6 戶	2.49%	面臨龍社路公有道路，獨立出入，完全不經過社區巷道

A1 區	富宇上境	13 戶	5.39%	面臨龍社路公有道路，獨立出入
B1 區	富宇好境	42 戶	17.43%	經由龍社路內部私設巷道進出，高度共用巷道與環保室
B2 區	富宇悠境	55 戶	22.82%	經由龍社路內部私設巷道進出，深處社區
C1 區	富宇清境	66 戶	27.39%	經由龍社路 642 巷內部巷道進出，最大戶數聚落
C2 區	富宇澄境	59 戶	24.48%	經由龍社路 642、646 巷進出，內部大型聚落

【法定構成要件分析】 法條文義極為清晰：只要滿足兩個要件，即可合法分割成立管理委員會：【要件一】得各自獨立使用：建物出入、生活機能、公設使用具備獨立性。【要件二】全體區權人依法具名連署：依條例規定由本區全體區權人一致具名簽署立案。

資產項目	應移交金額 (新台幣)	法定依據與會議記錄證明	移交割離方式
新光銀行 A2 大境定存單	NT\$ 220,231 元 (含孳生利息)	115.05.06 例會議題四決議 115.09.08 例會財務報表	定存解約或辦理存單抬頭更名移轉予富宇大境管委會專戶
富宇建設交屋管理基金	NT\$ 60,000 元 (\$10,000 × 6戶)	115.05.05 富宇支票 241 萬入帳 (241 戶每戶1萬交屋基金)	由母體管委會開立支票返還 A2 大境 6 戶交屋管理基金
5~9月管理費結餘退款	約 NT\$ 4,500 元 (會計清算結餘)	A2 繳交 30,000 元，扣除公設水電攤提之結餘	經監察委員與財務委員清算後由活存專戶電匯撥付
合計可取回公款總額	NT\$ 284,731 元整	大境獨立後之第一筆自有公共基金	開戶後一次性撥入富宇大境專戶

收支項目	每月金額 (新台幣)	年度金額 (新台幣) / 說明
管理費收入 (以每戶 \$400 計算)	+ NT\$ 2,400 元	+ NT\$ 28,800 元 (6 戶全收，負擔大幅減輕 60%)
公共路燈與設施用電 (台電分攤)	- NT\$ 400 元	- NT\$ 4,800 元 (僅門前路燈與局部公電)
行政雜支與開戶規費	- NT\$ 200 元	- NT\$ 2,400 元 (文具、郵資、印鑑保管)
垃圾清運支出	NT\$ 0 元	NT\$ 0 元 (住戶自行門前等市府公車型垃圾車，完全免花費)
每月常態盈餘 / 儲備金	+ NT\$ 1,800 元	+ NT\$ 21,600 元 (轉入定存滾存，手頭更有 28 萬老本！)

【法定連署書公文範本】 立連署書人係台中市沙鹿區「富宇大境 (A2 區)」之全體區分所有權人。緣於本區 6 戶透天別墅面臨龍社路公有計畫道路，人員車輛出入完全獨立；且生活垃圾均自行等候市府垃圾車清運，完全未使用富宇大地社區內部之收費子母車與環保室。為貫徹權責相符與居住自主，依據《公寓大廈管理條例》第 26 條規定，立連署書人一致決議申請自富宇大地社區管理委員會獨立分割，成立專屬之「富宇大境管理委員會」，並全權委託 _____ 先生/女士代表本區全體 6 戶辦理提案、協商、資產移交與公所行政報備全般手續。全體連署人名冊與簽章：1. 龍社路 593 號 區權人：_____ 身分證字號：_____ 簽章：_____ 2. 龍社路 595 號 區權人：_____ 身分證字號：_____ 簽章：_____ 3. 龍社路 597 號 區權人：_____ 身分證字號：_____ 簽章：_____ 4. 龍社路 599 號 區權人：_____ 身分證字號：_____ 簽章：_____ 5. 龍社路 601 號 區權人：_____ 身分證字號：_____ 簽章：_____ 6. 龍社路 603 號 區權人：_____ 身分證字號：_____ 簽章：_____ 中華民國 115 年 _____ 月 _____ 日

【資產清算協議書契約範本】 立協議書人：甲方：富宇大地社區管理委員會 (法定代表人：馬士傑) 乙方：富宇大境管理委員會 (法定代表人：_____) 雙方基於《公寓大廈管理條例》第 26 條規定與 A2 大境全體區權人

法定獨立分割申請，就 A2 富宇大境（6戶）獨立分割後之資產移交事項，訂立本協議書，條款如下：第一條（定存專單移交）：甲方保管於新光銀行之「A2 大境定存專單」（存單本金新台幣 220,231 元整及截至移交日止之孳生利息），甲方同意於簽約後 7 日內辦理存單更名或解約全數匯撥乙方專戶。第二條（交屋基金返還）：起造人富宇建設移交之管理基金，甲方同意按乙方 6 戶預繳金額，核實撥還新台幣 60,000 元整予乙方。第三條（公設權益割離）：乙方自分割生效日起，自願放棄使用甲方內部之垃圾子母車、環保室及貨櫃屋管理室，亦無需再分攤甲方物業、清潔及清運費用。第四條（本協議書經雙方用印並經主管機關報備通過後生效。） 甲方：富宇大地社區管理委員會 主委簽章：

_____ 乙方：富宇大境管理委員會 主委簽章：_____ 中華民國 115 年 _____ 月 _____ 日

Howard Liao Ph.D.